



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

14 de julho de 2026

2ª Câmara Criminal

Apelação Criminal - Nº 0027305-77.2022.8.12.0001 - Campo Grande

Relator(a) – Exmo(a). Sr(a). Des. Carlos Eduardo Contar

Apelante : Maycon Franklin Rosa Pinheiro.

Advogada : Marcela de Andrade Rezende (OAB: 30589/MS).

Apelado : Ministério Público Estadual.

Prom. Justiça : Pedro Arthur de Figueiredo.

Vítima : Marcius Vinicius Liborio Duarte.

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO – PROVA DIGITAL – APONTAMENTO DE SÉRIA DÚVIDA QUANTO À ORIGEM E ELABORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO TÉCNICA DE SUA CONFIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSITIVA – PROVIMENTO.

Ainda que o conjunto de indícios apontem para a possível responsabilidade do acusado, não sendo possível aferir-se tecnicamente a rastreabilidade da prova digital coligida e fundamentadamente impugnada pela defesa, de rigor a absolvição, em homenagem ao princípio do *in dubio pro reo*.

Apelação defensiva a que se dá provimento, a fim de acolher o pleito absolutório.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Campo Grande, 14 de julho de 2026.

Des. Carlos Eduardo Contar
Relator(a)



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

R E L A T Ó R I O

O(A) Sr(a). Des. Carlos Eduardo Contar.

MAYCON FRANKLIN ROSA PINHEIRO interpõe **APELAÇÃO** objetivando a reforma da sentença que o condenou a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime de extorsão (art. 158, *caput*, do Código Penal).

Preliminarmente, aduz que o processo seria nulo, ante a não realização do reconhecimento formal do acusado e de exame pericial no material digital coligido ao feito.

No mérito, sustenta que não agiu com o dolo exigido para configuração do delito devendo ser absolvido por atipicidade, ou, ainda, por insuficiência de provas.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

Contrarrazões pelo não provimento (f. 343/347).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido (f. 374/378).

É o relatório.

À revisão.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

V O T O

O(A) Sr(a). Des. Carlos Eduardo Contar. (Relator)

MAYCON FRANKLIN ROSA PINHEIRO interpõe **APELAÇÃO** objetivando a reforma da sentença que o condenou a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime de extorsão (art. 158, *caput*, do Código Penal).

O acusado foi denunciado pela prática dos seguintes fatos delituosos (f. 01/03):

"[...] No mês de novembro de 2021, nesta capital, o denunciado constrangeu a vítima MARCIUS VINICIUS LIBÓRIO DUARTE, mediante grave ameaça, a fazer algo, com o intuito de obter indevida vantagem econômica para si, conforme se verá adiante.

Narra, a vítima, que, na época dos fatos manteve um relacionamento amoroso pelo período de 04 (quatro) meses com PAULA PEREIRA MARTINS AGOSTINHO, com a qual tinha uma dívida de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), uma vez que PAULA lhe emprestou mencionado valor para que MARCIUS pudesse pagar o conserto de sua motocicleta. Todavia, MARCIUS sofreu um acidente de trânsito e ficou sem renda, sendo que por isso conseguiu pagar a PAULA o valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a primeira das cinco parcelas iguais combinadas entre ambos. Então, MARCIUS recebeu uma ligação telefônica proveniente do número (67) 999671-2722, em que a pessoa se intitulava com o nome de MAYCON FRANKLIN ROSA PINHEIRO, ora denunciado, dizendo que o restante do valor da dívida deveria ser pago a ele, posto que seria credor de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

PAULA (fato este confirmado por PAULA, que autorizou MARCIUS a quitar a dívida diretamente com o denunciado). Assim, a vítima MARCIUS atendeu à solicitação do denunciado e efetuou o restante dos pagamentos, sendo o valor total de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), por meio da chave pix de CPF 048.461.371-55 (de titularidade do denunciado MAYCON).

Todavia, inobstante pagar todo o débito, a vítima começou a receber mensagens contendo ameaças do denunciado, as quais diziam que MARCIUS ainda deveria pagar a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pois caso contrário iria mandar matá-lo, assim como também faria com seus familiares, conforme imagens das conversas anexadas às fls. 12-16 do IP.

E mais, por meio das referidas mensagens, o denunciado encaminhou uma fotografia contendo uma arma de fogo do tipo pistola com a intenção de intimidar a vítima, bem como disse que fazia parte do PCC - Primeiro Comando da Capital. No entanto, a vítima se recusou a efetuar o valor exigido pelo denunciado, sobre o pretexto de que já havia saldado a sua dívida. [...]"

(Destaques originais)

Ab initio, mister analisar a matéria preliminar.

Segundo a defesa, "não houve apreensão e perícia do suposto aparelho telefônico utilizado; a linha telefônica indicada é compartilhada/associada a terceiro (ex-companheira), o que fragiliza a imputação individual" (f. 330).

Como cediço, os atuais meios de prova admitidos no processo penal têm extravasado a costumeira apresentação de documentos físicos, sendo cada vez mais



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

frequente a colação das chamadas provas digitais, consubstanciadas, especialmente, em *prints* de conversas mantidas entre as partes nos aplicativos de conversa como *WhatsApp* ou mesmo redes sociais.

Nesse sentido, ao (à) julgador(a) exige-se especial atenção na análise da referida prova, mormente diante do crescente e irreversível uso da inteligência artificial para manipulação de dados e, consequentemente, de fatos.

Atento a tal realidade, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em recente julgado proferido nos autos do AgRg no *HABEAS CORPUS* nº 1014212, dissecou a matéria em questão, pontuando:

"[...] A análise da questão impõe considerar a natureza ontológica da prova digital. Diferentemente dos vestígios físicos tradicionais, o dado digital é imaterial, volátil e, sobretudo, passível de alteração sem deixar rastros perceptíveis a olho nu. Tais características exigem que a atividade probatória estatal seja revestida de salvaguardas técnicas que assegurem não apenas a autenticidade do dado (ser o que diz ser), mas sua integridade (não ter sofrido modificação).

O Tribunal de origem, ao refutar a tese defensiva, não se apoiou em formulação abstrata, mas em premissas fáticas e operacionais. Consignou que o material consistia em capturas de tela e mídias extraídas de aplicativo de mensagens, ao passo que as imagens provenientes do aparelho DVR teriam sido apenas transferidas para arquivos, reputando dispensável, para tais atos, o emprego de conhecimento técnico-pericial especializado.

Destacou, ainda, que a obtenção dos dados ocorreu após prévia autorização judicial, com elaboração de relatório



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

circunstanciado por agente policial identificado. Nesse relatório se registraram elementos como data de apreensão, identificação do portador e do aparelho, transcrição de diálogos e descrição dos procedimentos adotados. A defesa não apontou, de modo concreto, quais itens teriam sido adulterados ou qual prejuízo efetivo decorreria da metodologia empregada, em lógica compatível com o do art. 563 do CPP.

Esse modo de decidir dialoga com a orientação da Sexta Turma no REsp n. 2.123.764/ES, ao reconhecer que determinados conteúdos digitais, uma vez formalizados e juntados aos autos, podem ser apreciados sob regime documental, sem exigência automática de perícia complexa, ressalvada a necessidade de controle de confiabilidade quando houver impugnação substancial.

Contudo, esse enquadramento não autoriza a admissão acrítica de elementos de convicção cuja confiabilidade não seja tecnicamente verificável. Ainda que se trate de documento, a partir do momento em que a defesa impugna a correspondência entre o material juntado e o conteúdo originariamente existente no dispositivo, ou aponta dúvida plausível quanto à preservação dos dados durante a apreensão, o manuseio e a extração, incide o dever estatal de demonstrar, por meios objetivos e auditáveis, a integridade e a rastreabilidade do percurso probatório, especialmente quando o material digital assume relevância central para sustentar medidas gravosas.

No caso em apreço, embora exista autorização judicial para acesso aos dados, não se verifica nos autos lastro técnico minimamente consistente de que, no ato de apreensão e de obtenção do conteúdo, tenham sido observadas rotinas aptas



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

a preservar e demonstrar a integridade, a rastreabilidade e a reprodutibilidade do material digital apresentado como prova. Em ambiente informacional, a integridade não se aferra por aparência, pois o conteúdo pode ser copiado, reorganizado, reexportado e reindexado sem sinais externos perceptíveis, com impacto direto sobre metadados, contexto de produção, cronologia e relações internas entre arquivos. Por isso, quando se pretende transportar para o processo capturas de tela, transcrições, relatórios de extração ou quaisquer artefatos derivados do dispositivo, a exigência central deixa de ser apenas a licitude do acesso e passa a ser a demonstração objetiva de que o produto juntado é tecnicamente confiável, isto é, corresponde ao que estava armazenado no aparelho no instante relevante e permaneceu imune a intervenções durante o manuseio, a extração e a preservação.

A evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado justamente nessa direção, com duas premissas que se complementam. De um lado, a Sexta Turma, no REsp 2.123.764/ES (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/8/2024), reconhece que imagens, diálogos e arquivos digitais extraídos de aplicativos podem ser enquadrados como documentos, e não necessariamente como vestígios, o que impede a transposição automática, sem adaptações, de um modelo pensado para prova material clássica. A consequência prática desse entendimento é relevante: atos de instrução autorizados judicialmente, inclusive o acesso a dados em aparelho apreendido, não se tornam inválidos por formalismo abstrato, sobretudo quando se trata de consulta inicial e delimitada, voltada a obter informações para direcionamento investigativo, desde que realizada com



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

contenção, registro e preservação do dispositivo. Ainda no mesmo vetor, a Sexta Turma reafirma a licitude da obtenção de dados quando o aparelho é recolhido em cumprimento de mandado e há autorização judicial expressa para acesso, afastando a ideia de devassa arbitrária (AgRg no RHC 125.734/SP, Palheiro). Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).

De outro lado, a Quinta Turma tem estabelecido um núcleo técnico de exigências quando o conteúdo digital deixa de ser mera informação de apoio e passa a operar como prova em sentido estrito, especialmente quando produzido por extração, seleção e apresentação de fragmentos. No AREsp 2.972.295/MT Soares da Fonseca, j. 16/9/2025) (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/9/2025), a validade do material foi afirmada em contexto no qual houve, após acesso inicial, extração com ferramenta forense (Cellebrite) e aplicação de algoritmo hash, assegurando integridade verificável e auditabilidade do procedimento.

(...)

A lógica subjacente deste precedente é a seguinte: em prova digital, a confiabilidade não deriva da autoridade de quem acessou o conteúdo, mas da possibilidade de reexecução e controle técnico por terceiros, mediante trilha verificável do que foi feito, quando foi feito, com que ferramenta, em qual mídia, e com quais garantias de integridade do produto final. É nesse ponto que se revela o papel do hash com densidade processual. O hash é um identificador criptográfico derivado do conteúdo, sensível a qualquer alteração, ainda que mínima, funcionando como marcador técnico de integridade em momentos distintos do procedimento. Sua função probatória não é retórica: permite comparar o estado do



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

material no instante da coleta, da extração, do armazenamento e da perícia, oferecendo base objetiva para afirmar que o arquivo ou a imagem forense permaneceu inalterado. Sem esse tipo de fixação, e sem a geração de cópia forense integral quando a finalidade é probatória, o que se perde não é uma formalidade, mas a capacidade de demonstrar a identidade material entre a fonte (dispositivo e seus dados) e o artefato probatório juntado (prints, relatórios, exportações), sobretudo porque ferramentas contemporâneas de manipulação permitem reencenar conversas, editar bancos locais, alterar atributos temporais, reconstruir cadeias de mensagens e modular metadados com aparência de normalidade, inclusive por meio de automações e recursos de inteligência artificial.

A conciliação técnica entre os vetores da Sexta e da Quinta Turmas se faz, portanto, por uma chave de proporcionalidade metodológica: acesso autorizado e documentalmente controlado não é, por si só, ruptura da cadeia de custódia; ruptura ocorre quando o percurso do dado até o processo não é rastreável a ponto de permitir verificação independente de integridade e de contexto. Por isso, irregularidades devem ser sopesadas à luz da confiabilidade concreta e do conjunto probatório, sem nulidade automática, incidindo o art. 563 do CPP quando inexistir demonstração de prejuízo real à credibilidade do material. Ao mesmo tempo, o devido processo legal probatório impede que se atribua valor determinante a um conteúdo digital cuja integridade não é tecnicamente demonstrável, porque, em matéria digital, a dúvida sobre integridade não é dúvida abstrata, mas risco estrutural inerente ao meio. [...]"



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Assim, de acordo com o entendimento supra, embora seja admitida a análise de *prints* como prova documental, sua confiabilidade não é absoluta, mormente diante da alegação de falta de aferição de sua rastreabilidade, como no caso em apreço.

Ademais, é certo que o precedente em testilha não reconhece a falta de realização de perícia como causa de nulidade, mas apenas como um elemento que, a depender de cada caso concreto, pode ensejar no reconhecimento de que a prova digital coligida ao caderno processual não se reveste da confiabilidade necessária para a condenação.

In casu, é possível verificar não ter sido realizada prova pericial nos aparelhos celulares tanto da vítima, quanto do acusado, de modo que apesar de os *prints* coligidos por *MARCIUS VINÍCIUS* às f. 14/22 constituírem provas documentais, não são suficientes para demonstração da responsabilidade penal, eis que não foram submetidos ao escrutínio técnico para confirmação de sua origem e mesmo de sua integridade.

Não se descure que, no caso em apreço, a defesa aponta para existência de dúvida razoável quanto à origem e elaboração da prova que, como verificado, foi trazida pela própria vítima por meio de uma folha de papel, ou seja, sem que qualquer órgão oficial tenha realizado a incursão pelos meios técnicos e periciais existentes.

Outrossim, mister ressaltar que *MARCIUS VINÍCIUS* foi ouvido somente na fase extrajudicial e, embora tenha apontado o acusado como o autor do ilícito ora discutido, tal reconhecimento foi realizado com base apenas na fotografia de perfil existente no número de contato atribuído àquele (f. 43/44).

Assim, o próprio reconhecimento do acusado **MAYCON** como autor da grave ameaça acaba por esbarrar, novamente, na prova digital não aferida pericialmente, tornando ainda mais tormentosa a questão referente à confiabilidade do material coligido ao feito.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Ademais, importante sublinhar que uma das linhas telefônicas apontada como utilizada pelo acusado para proferir as ameaças pertence a terceira pessoa, identificada como VANESSA SOARES FERNANDES. Esta, por seu turno, foi ouvida somente na fase inquisitiva e não trouxe aos autos maiores esclarecimento quanto aos fatos ora investigados (f. 55).

E nem se diga que a única oitiva judicial poderia corroborar a tese acusatória, uma vez que o exame acurado das declarações da testemunha PAULA PEREIRA MARTINS permite constatar que esta não teve acesso ao conteúdo das conversas mantidas entre **MAYCON** e *MARCIUS VINÍCIUS* (arquivo audiovisual – f. 221).

Assim, ainda que o conjunto de indícios apontem para a possível responsabilidade do acusado, é certo que não formaram um núcleo indene de dúvidas para emissão de um decreto condenatório, razão pela qual, em homenagem ao princípio do *in dubio pro reo*, a absolvição é impositiva.

Ante o exposto, **dou provimento** ao apelo interposto por **MAYCON FRANKLIN ROSA PINHEIRO** para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolve-lo da imputação que contra si pesa.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

D E C I S ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Presidência do(a) Exmo(a). Sr(a). Des. Waldir Marques

Relator(a), o(a) Exmo(a). Sr(a). Des. Carlos Eduardo Contar.

Tomaram parte no julgamento os(as) Exmos(as). Srs(as). Des. Carlos Eduardo Contar, Juiz Alexandre Corrêa Leite e Des. José Ale Ahmad Netto.

Campo Grande, 14 de julho de 2026.